

0000824-88.2022.8.26.0615

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO OCTAVIANI

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Márcio Filipe Costa Santos

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido, ora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000824-88.2022.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000824-88.2022.8.26.0615

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Márcio Filipe Costa Santos

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido, ora formulado por Márcio Filipe Costa Santos, sob alegação de que o veículo placas FBC8285, Fiat/Uno Mille Way Econ (vide auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 dos autos principais da ação penal n.º 1500911-41.2022.8.26.0559) teria sido vendido a Marcílio Inácio Moraes Neto, que por sua vez, revendeu ao réu Igor Garcia de Souza, sendo que o referido veículo apreendido estava ainda alienado ao Banco Santana S/A. Juntou documentos (fls. 03ss).

O Ministério Público se opôs ao pedido de restituição (cota de fls. 18/19).

DECIDO.

No caso concreto, não obstante os argumentos e documentos ora apresentados pelo requerente (terceiro interessado), conforme bem observado pelo Ministério Público em sua cota de fls. 18/19, verifica-se que, em tese, o aludido veículo teria sido apreendido no momento em que era utilizado para transporte de drogas (em tese), conforme narrou a denúncia do MP nos autos principais da ação penal, na posse do réu Igor, de forma que, nos termos da Lei Antidrogas, não se olvida acerca da possibilidade de eventual decretação oportuna de seu perdimento em favor da União, em tese, no momento da prolação da sentença.

Assim, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, ora formulado pelo terceiro interessado Márcio Filipe Costa Santos, nos termos supra, e observando-se ainda que a destinação final do referido veículo será deliberada por ocasião da prolação da oportuna sentença nos autos principais da ação penal.

PRIC. Ciência ao MP.

Tanabi, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA